

訴願書

稱謂	姓名 (或法人、團體名稱)	出生年月 日	住所或居所 (營業所或事務所)	身分證明文件字 號
訴願人	嘉德創資源股份有限公司		桃園市觀音區環科路○○ ○號	統一編號：○○ ○○○○○○○
代表人 (法人 或團體 應填具)	彭文宏		桃園市觀音區環科路○○ ○號	○○○○○○○○○ ○○○
訴願 代理人 (未委 任者， 免填)	蔡順雄律師、鄭凱威 律師、吳承軒律師		○○市○○區○○路○段 ○○號	—
原行政處分機關	桃園市政府			
受理訴願機關	環境部			
行政處分書 發文日期及文號	115年4月2日府環稽字第11500 79678號函附裁處書 (編號：20-115-030043)		行政處分之年 月日	中華民國115年4 月2日
本訴願事件(專任教師或準用教師者)有無提起教師申訴程序： ☒ 無 ☐ 有。向何機關或學校提起： 提起之年月日：				
訴願請求事項： 請求撤銷原處分。				
事實： 原處分機關所屬環境保護局於115年1月4日至訴願人廠區稽查，認訴願人輸送矽砂、石灰石等物料時廢氣未完全有效收集處理，致粒狀污染物由廠內7號閘門及門片縫隙逸散，違反空氣污染防治法第32條第1項第1款規定，以115年4月2日函附裁處書處訴願人罰鍰新臺幣49萬5千元及環境講習4小時。				

理 由：

- 一、訴願人廠內已依規定裝置粒狀污染物收集及處理設備，稽查當時係因7號閘門機件故障而未能關閉，非故意放任污染物逸散，訴願人於知悉後已立即修復並加強巡檢。
- 二、原處分機關認定之逸散情形及影響範圍，與訴願人實際操作狀況及設備處理能力不符，事實認定尚有可議。
- 三、原處分之罰鍰額度未正確適用裁罰準則所定裁罰因子，其計算基礎有誤，所處金額顯屬過重，違反比例原則。
- 四、綜上，請求撤銷原處分。

檢附之證據或附件：

- 一、原處分書及裁處書影本乙份。
- 二、固定污染源操作許可證影本乙份。
- 三、閘門故障維修紀錄及設備維護紀錄影本乙份。
- 四、代理人委任書乙份。

此 致

桃園市政府 轉陳

環境部

訴 願 人：嘉德創資源股份有限公司

代 表 人：彭文宏（簽名或蓋章）

代 理 人：蔡順雄律師、鄭凱威律師、吳承軒律師（簽名或蓋章）

中 華 民 國 115年5月12日

副本已於 年 月 日抄送原行政處分機關（逕向受理訴願機關提起訴願時填具辦理）

備註1：若請求陳述意見，請於訴願書載明或利用網路申請。

備註2：訴願人、參加人或利害關係人不在受理訴願機關所在地者，得向受理訴願機關請求就近到本人所在地之地方政府或行政院聯合服務中心視訊陳述意見。